

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1405/2530

นางสาว จรรยา สือ จาตุรนต์
นาย บุญ ชู สุวิทยาศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 237, มาตรา 1300

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

เมื่อโจทก์ซื้อและจดทะเบียนรับโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทมาจาก ช. โดยรู้อยู่แล้วว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินและตึกแถวนั้นจาก ช. ไว้ก่อนแล้ว โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยไม่ได้เพราะเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต ส่วนข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าจำเลยมิได้ฟ้องแย้งขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนระหว่างโจทก์กับ ช. นิติกรรมดังกล่าวย่อมสมบูรณ์อยู่ตลอดไปโจทก์จึงฟ้องขับไล่จำเลยได้นั้น ก็ฟังไม่ขึ้นเพราะ ช. มิได้เป็นโจทก์ในคดีนี้อันจำเลยจะฟ้องแย้งได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเข้าอยู่อาศัยในที่ดินและตึกแถวของโจทก์โดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้โจทก์เสียหาย ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและตึกแถวดังกล่าวและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 2,000 บาทนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและตึกแถวดังกล่าว

จำเลยให้การว่าโจทก์ซื้อที่ดินและบ้านพิพาทจากนายชายเจ้าของเดิมโดยทราบดีอยู่แล้วว่าจำเลยได้ซื้อที่ดินและบ้านนั้นจากเจ้าของเดิมแล้วจึงเป็นการกระทำโดย

ไม่สุจริตปิดบังข้อมูลจำเลยและหากโจทก์เสียหายก็ไม่เกินเดือนละ 500 บาทขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์รับโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทเป็นการฉ้อฉลจำเลย
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทจากนายชายโดยรู้อยู่แล้วว่า
จำเลยได้ซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทไว้ก่อนเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริตโจทก์จึงฟ้องขับ
ไล่จำเลยออกจากที่ดินและตึกแถวพิพาทไม่ได้ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยมิได้ฟ้องแย้ง
ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนระหว่างโจทก์กับนายชายนิติกรรมนี้ย่อมสมบูรณ์อยู่
ตลอดไป โจทก์จึงฟ้องขับไล่จำเลยได้นั้นเห็นว่านายชายมิได้เป็นโจทก์ในคดีนี้อันจะ
ฟ้องแย้งได้ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ